

GLOSSÁRIO

TERMOS RELACIONADOS À QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO

Alvo	Origem da interceptação ou quebra de sigilo. Aparelho Celular (IMEI) ou CHIP (linha telefônica) que está sendo utilizado ou foi utilizado pelo investigado.
Azimute	Azimute é uma direção definida em graus, variando de 0° a 360°, auferida a partir da direção Norte. O conceito de azimuth para fins de interceptação e quebra de sigilo é de <u>direção</u>. As operadoras de telefonia programam as ERB (Estação Rádio Base) para atender determinada área. Para uma <i>cobertura</i> mais eficiente as ERBs são projetadas para irradiar o sinal em direções estabelecidas, chamadas setores.  O azimuth, que é uma direção, indica qual dos <i>setores</i> da antena o investigado utiliza ou utilizou o telefone. Assim, sabendo a ERB e o setor da antena (sempre indicado pelo azimuth) é possível referenciar geograficamente, de forma aproximada, onde o aparelho celular está ou estava sendo utilizado. No curso da interceptação telefônica, quando ocorrer um evento, a operadora informa em tempo real a ERB e o azimuth (do setor da antena) permitindo definir a localização geográfica aproximada do alvo. Já na quebra do sigilo de dados telefônicos (históricos de chamadas), as operadoras de telefonia também informam a ERB e o azimuth em que ocorreram as ligações ou mensagens de texto, indicando a localização aproximada do alvo naquele momento. Algumas operadoras informam ainda as ERB utilizadas nas conexões de dados móveis (3G/4G).
Chip	O SIM (Subscriber Identity Module) Card, ou Chip como é conhecido no Brasil através das operadoras de telefonia é na realidade uma pequena placa de circuitos com a função de armazenar dados do usuário, como sua agenda pessoal, aplicativos e seu código de autenticação. Quando inserido no terminal do celular, que funciona como um transceptor, o Chip permite que o aparelho acesse as informações gravadas nele. Fisicamente, o cartão SIM é feito de plástico, onde o smart card é impresso junto com o número ID, que é como um chassi de carro ou um DNA. Este número é chamado de ICCID (International Circuit Card ID), e é único no mundo todo.



Com o ICCID a operadora pode informar o número telefônico vinculado ao SIM Card, assim como para qual região o chip foi distribuído ou vendido.

Dados cadastrais

Telefônico: são os dados que o cliente fornece na compra do Chip para a operadora de telefonia. Este fornecimento de dados (nome, endereço, CPF, RG, etc.) pode ocorrer no momento da compra ou por telefone e são de inteira responsabilidade do comprador.

No curso da investigação é essencial para a descoberta dos interlocutores que mantêm contato telefônico com o alvo possibilitando assim a identificação de membros da quadrilha, parceiros criminosos, etc.

- Obtenção dos cadastros nas operadoras de telefonia:

- Vivo: Sistema Portal Jud;
- TIM: Sistema INFOGUARD;
- CLARO: através de e-mail ou Vigia (módulo “senha”);
- Oi: através de e-mail.

Em Aplicações: são os dados de qualificação (nome, nome do perfil, data nascimento, telefone do cadastro, IPs de criação da conta, e-mail de recuperação, etc.) informados no momento de registro no aplicativo (Gmail, Facebook, Uber, etc.)

A autoridade policial detém a faculdade legal de requisitar diretamente dados cadastrais as operadoras de telefonia e provedores de aplicação.

- Lei 12.830/2013, Art. 2º, § 2º;
- Lei 12.850/2013, Art. 15;
- Lei 9.613/1998, Art. 17-B;
- Lei 12.965/2014, Art. 10, § 3º

Desvio (DDR)

É uma das “linhas telefônicas” do sistema Guardiã. A operadora de telefonia programa o encaminhamento dos áudios interceptados para esta linha que pertence ao sistema Guardiã.

ERB

Estação Rádio Base. São equipamentos que fazem a conexão entre os telefones celulares e a companhia telefônica. É a antena da operadora que emite o sinal para o aparelho celular. Por meio da ERB é que se pode determinar de forma aproximada o local que o alvo estava no momento do evento (ligação telefônica, mensagem de texto, conexão de dados).

Extrato de chamadas ou histórico de chamadas (Bilhetagem)

Contém todos os eventos registrados pela operadora, tais como: número chamante, número chamado, duração, ERB.

Guardiã

É o sistema responsável pela operacionalização da interceptação telefônica. Nele são armazenados todos os áudios das ligações interceptadas.

As operadoras de telefonia desviam o áudio do telefone interceptado para umas das linhas telefônicas do Guardiã (desvio), que por sua vez encaminha tal ligação ao

	policial responsável e simultaneamente efetua a gravação do áudio para posterior consulta.
IMEI	É um número de identificação global e único para cada telefone celular. O IMEI é composto de 15 dígitos, sendo que o último destes trata-se de dígito verificador, razão pela qual é substituído pelo número zero pelas operadoras. Numa analogia, o IMEI equivale ao número de chassi de um carro.
INFOGUARD	É o sistema disponibilizado pela operadora TIM que possibilita consulta a dados cadastrais, extratos de chamadas, assim como envio de ofícios (judiciais ou extrajudiciais) com solicitações. O acesso é realizado por um site específico da própria operadora de telefonia (https://infoguard.timbrasil.com.br/login.html) com <i>login</i> e senha individualizados para cada policial. É possível realizar o cadastro pelo próprio site.
Metadados	São dados sobre dados. Ao fazer uma chamada telefônica os metadados são, por exemplo: data, hora, chamador, chamado, IMEI e ERB. Outro exemplo seria um arquivo Word armazenado em um computador, os metadados seriam: nome do arquivo, extensão, data de criação, data de modificação, autor, etc.
Portal Jud	É o sistema disponibilizado pela operadora Vivo que permite consulta a dados cadastrais e envio de ofícios (judiciais ou extrajudiciais) com solicitações. O acesso é realizado por um site específico da própria operadora de telefonia com <i>login</i> e senha individualizados para os policiais autorizados na ordem judicial. Para obter o usuário e senha o policial deverá encaminhar um ofício à operadora VIVO com a solicitação de criação.
Quebra de sigilo de ERB	Visa o fornecimento de todas as ligações efetuadas/recebidas por uma determinada ERB (antena) ou em uma certa localidade (as operadoras de telefonia móvel identificam as antenas que realizam a cobertura da área solicitada). A operadora fornece uma relação com todas as chamadas que usaram a ERB específica ou de todas que atendem a região solicitada. Tais dados não implicam em interceptação telefônica, mas sim, mera a obtenção de dados, o que possibilita a identificação de telefones de suspeitos que foram usados em um determinado local.
Quebra do sigilo de dados telefônicos	Visa a obtenção de Extratos de Chamadas (bilhetagem) e/ou Dados Cadastrais junto às operadoras de telefonia. Não é interceptação telefônica (captação da comunicação dos áudios), mas sim, mera obtenção de dados. Não é disciplinada pela Lei 9.296/96. Porém deve haver justa causa para o deferimento. Isto é: lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal.
Quebra do sigilo de dados telemáticos	Visa a obtenção de dados existentes em aplicações, tais como: WhatsApp, UBER, Apple, Google, etc. Necessária autorização judicial, Lei 12.965/2014: Art. 7, III; Art. 10, § 1º e 2º; Art. 15, § 3º.
USSD	Trata-se de uma tecnologia utilizada para envio de mensagens curtas instantâneas para o celular. Tem como principal vantagem o fato de ser um protocolo acessível por qualquer celular GSM, mesmo os modelos mais simples. As mensagens USSD são exibidas direto no celular e não ficam armazenadas no aparelho: elas ficam na tela enquanto durar a conexão. Em matéria de segurança isso representa uma vantagem sobre o SMS. Outra vantagem é que mensagens via USSD são mais rápidas, sendo menos sujeitas a atrasos por sobrecarga da rede. Todo número USSD termina com #, para ser reconhecido pela rede móvel. A principal diferença entre mensagens USSD e

	SMS é a forma de comunicação. Enquanto um SMS pode ser enviado de um aparelho para o outro, mensagens USSD somente são enviadas de uma aplicação para um celular.
Vigia	É o sistema <i>on line</i> disponibilizado pelas operadoras de telefonia móvel para o acompanhamento em tempo real dos eventos relacionados ao alvo (IMEI ou CHIP) interceptado. Através do Vigia é possível a visualização das ligações efetuadas/recebidas, bem como o conteúdo das mensagens de texto. Tanto nas chamadas, quanto nas mensagens de texto, é disponibilizado o azimuth do alvo. O acesso é realizado por um site específico de cada operadora mediante login e senha, que são encaminhados pela prestadora quando a medida é efetivada, ao responsável pelo acompanhamento do monitoramento da interceptação. Para a criação do usuário do VIGIA verifique o arquivo “Contato e Solicitações c/ Operadoras”.